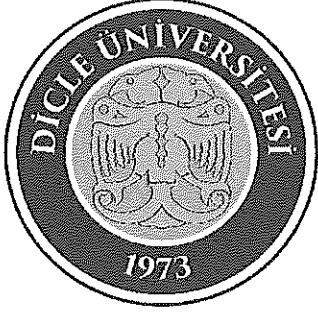




**T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
BAĞLI**

**(17 NO'LU İŞKOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN)
İŞYERİNE İLİŞKİN OLARAK DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

İLE

**ÖZ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI
(ÖZ SAĞLIK-İŞ)**

**ARASINDA İMZALANAN
İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ**

**YÜRÜRLÜK SÜRESİ
01.03.2025-31.12.2026**

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu işletme toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerlerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlenektir.

MADDE 2- TARAFLAR VE TANIMLAR:

A) Taraflar:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde taraflar, T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ)'dir.

B) Tanımlar:

Bu toplu iş sözleşmesi metninde,

a- T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 17 no'lu "Sağlık ve sosyal hizmetler" iş koluna giren işyerleri ayrı ayrı "İŞYERİ", bütünü "İŞLETME",

b- T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü "İŞVEREN",

c- T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı işyerlerini sevk ve idareye yetkili olanlar, "İŞVEREN VEKİLİ",

d- Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ), "SENDİKA",

e- İş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiler, "İŞÇİ"

f- İşyerlerinde çalışan ve kanunen işçi sayılan ÖZ SAĞLIK-İŞ üyeleri, "ÜYE",

g- Bu işletme toplu iş sözleşmesi, "SÖZLEŞME" diye tanımlanmıştır.

MADDE 3- KAPSAM VE YARARLANMA:

A) Kapsam:

Bu işletme toplu iş sözleşmesi T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 17 Nolu "Sağlık ve sosyal hizmetler" işkolundaki işyerleri ile bu işyerlerine bağlı eklentilerde çalışan taraf sendika üyesi işçileri kapsar.

B) Yararlanma:

Bu toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyesi işçiler yararlanırlar.

Bu toplu iş sözleşmesinden, imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra sendikaya üye olanlar ise üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

Üye olmayanların yararlanmaları hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

MADDE 4- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ:

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.

Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

Sözleşmede belirtilmeyen konularda mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 5- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ:

A) Atanması

Sendika, işyerlerinde çalışan ve bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçilerden olmak kaydıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 27. maddesi hükümleri uyarınca işyeri sendika temsilci/temsilcilerini seçer ve seçtiği temsilcilerin listesini, varsa baş temsilciyi ayrıca belirtmek suretiyle on beş gün içinde işverene yazı ile bildirir.

B) Görevleri

İşyeri sendika temsilcisi/temsilcileri kanunlarda ve bu toplu iş sözleşmesinde kendilerine verilen görevlerden başka;

İşyerinde, üyelerle işveren arasında ilişkiyi ve çalışma huzurunu sağlamak,
Sendika ile üyeler arasında bağları güçlendirmek,
İşyerinde çalışma saatleri içinde asıl işini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı davranmamak kaydıyla üyelerin şikâyet ve müracaatlarını dinlemek,
Üye ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde çalışmakla görevlidir.

MADDE 6- SENDİKA ÜYELİĞİNİN, TEMSİLCİLİĞİNİN VE YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ:

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23, 24 ve 25. madde hükümleri uygulanır.

MADDE 7- SENDİKAL İZİNLER:

A) TEMSİLCİ İZİNLERİ:

Sendika baş temsilci veya temsilcileri işyerlerindeki temsilcilik görevlerini işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile işverenin de uygun göreceği zamanlar da aşağıdaki yazılı sürelerde yerine getirirler.

Baş temsilcinin bu izin süresini işyerlerinde geçirmesi asıldır. Ancak, Baş temsilci bu izin süresini sendika merkezi, şube veya bölge temsilciliğinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir. Yetkili sendikada Yönetici olarak görev alan işçilere de baş temsilciye verilen hak ve izinler aynen uygulanır.

HAFTALIK İZİN SÜRESİ		
İşyeri İşçi Mevcudu	Temsilci	Baş Temsilci
01– 50 işçi çalıştırılan işyerinde	1 saat	-
51– 200 işçi çalıştırılan işyerinde	2 saat	3 saat
201- 500 işçi çalıştırılan işyerinde	3 saat	4 saat
501 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerinde	4 saat	8 saat

B) DİĞER İZİNLER:

Sendika temsilcileri ile görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu, genel kurul ve temsilciler toplantısı gibi toplantılara katılmaları için Sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekle göre ücretli izin verilir.

YILLIK TOPLAM ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ	
İşyeri İşçi Mevcudu	Sendika Temsilcisi ve Görevlileri
01 – 50 işçi çalıştırılan işyerinde	10 Gün
51 – 200 işçi çalıştırılan işyerinde	15 Gün
201 - 500 işçi çalıştırılan işyerinde	20 Gün
501 - 1000 işçi çalıştırılan işyerinde	25 Gün
1001 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerinde	işçi sayısının %10' u kadar gün

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5' inden fazla sayıda üyenin birden eğitim izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak Genel Kurullar için bu %5 oranı aranmaz.

MADDE 8- SENDİKA İLAN TAHTASI VE TEMSİLCİ ODASI:

A) İLAN TAHTASI:

İşveren, sendika haberlerinin işçilere duyurulması için işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri uygun bir yere ilan tahtası konulmasını sağlar.

Sendika ilanları, işyeri sendika temsilcilerince önceden bir sureti işverene verilmek ve mutabakat sağlamak kaydıyla, ilan tahtasına asılır. Yetkili imza ve mühürleri taşımayan duyuru ve bildirimler ile işveren aleyhine olan ve suç teşkil eden ilanlar ilan tahtasına asılamaz.

3 1

B) TEMSİLCİ ODASI:

İşveren, işyerlerinde imkanlar dahilinde işyeri sendika temsilcilerinin temsilcilik görevlerini yapabilecekleri ve evraklarını muhafaza edebilecekleri bir odayı sendikaya temsilcilik odası olarak tahsis edebilir.

MADDE 9- SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN ÜYE VE İŞVERENLE GÖRÜŞMESİ:

Sendika yöneticileri, işveren veya vekillinden izin almak şartıyla işverenin göstereceği yerde ve işi aksatmayacak şekilde üyelerle görüşme yapabilir.

Sendika yöneticileri ve işyeri sendika temsilcileri, işyeriyle ilgili konular hakkında önceden randevu almak şartıyla işveren veya vekilleriyle görüşebilir.

MADDE 10- SENDİKA AİDATI:

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu aidatları her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 30 gün içerisinde, sendikanın bildireceği banka hesabına, banka adı ve hesap numarası yazılı olarak bildirilmediği durumlarda, 333 10 02 32 Maliye Hesap Kodu ile bağlı banka hesabına herhangi bir ihtarla lüzum kalmaksızın yatırmak ve kesinti listeleri ile banka dekontlarının bir nüshasını (muhasabe@ozsaglikis.org) e-posta adresine göndermek zorundadır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için üyeden ve sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtarla lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına, banka adı ve hesap numarası yazılı olarak bildirilmediği durumlarda, 333 10 02 32 Maliye Hesap Kodu ile bağlı banka hesabına 30 gün içerisinde yatırmak zorundadır. İşveren bu işlemler için üyeden ve sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

MADDE 11- İŞE ALMADA USUL:

İşe alınacak işçiler hakkında, işveren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre hareket eder.

MADDE 12- DENEME SÜRESİ:

Deneme süresi en çok 2 aydır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedebilirler. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

MADDE 13- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

İşçilerin tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

İşçiler gerektiği takdirde, işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler.

Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri mümkündür.

İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimî olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz. Ancak bu süre 3 ayı geçemez.

İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz.

Görevinin/görev yerinin değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara göre görevi/görev yeri değiştirilebilir.

MADDE 14- ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA:

4

İşçinin, muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınması nedeniyle işinden ayrılması halinde bu konuya ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. madde hükümleri uygulanır.

Askerlik görevi sebebi ile iş sözleşmesi askıya alınan işçiye toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci döneminde 3.000,00 TL askerlik yardımı yapılır.

Bu ödeme ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla arttırılarak ödenecektir.

MADDE 15- YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izin süresi günde iki saattir. İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırorsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiye çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

MADDE 16- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER:

İşyerinde çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.

Çalışma süresinin günlere göre dağılımı, mesai başlama ve bitiş süreleri işin gereğine ve işyerinin özelliklerine göre mevzuat hükümlerine uygun olarak işverence tespit edilir ve işyerinde ilan edilir.

Vardiyalı çalışılan işlerde mevcut uygulamaya devam edilir.

"İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Aşağıdaki süreler veya benzeri haller işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

- a) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
- b) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
- c) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
- d) Çocuk emziren işçilerin çocuklarını emzirmekle geçirdiği süreler. (Süt izni)
- e) İşveren veya işveren vekili tarafından yapılan görevlendirmeler ve düzenlenen her türlü faaliyetler ile işveren/sendika tarafından ortak düzenlenen eğitim, çalıştay, vb. geçirilen süreler.

MADDE 17- ARA DİNLENMESİ:

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

b- Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c- Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullanılabilir.

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullanılabilir.

Ara dinlenmesi konusunda mevzuat hükümleri uygulanır.

5

MADDE 18- FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

- a) Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır.
- b) Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %70 yükseltilmesi suretiyle ödenir.
- c) Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışma karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında iki saat serbest zaman olarak kullanabilir.

MADDE 19- HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ:

İşçilere, işyerlerinde belirlenen çalışma günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Hafta tatili günü çalıştırılan işçilere, çalışmadan alacakları ücretleri ile birlikte bugün için toplam 3 (üç) günlük ücret ödenir.

MADDE 20- ULUSAL BAYRAM- GENEL TATİL GÜNLERİ VE ÜCRETLERİ:

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 2429 Sayılı Kanun'da belirtilen;

Ulusal Bayram 29 Ekim Günüdür. 28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim Günü devam eder.

A- Resmi Bayram günleri;

- 1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
- 2- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır.
- 3- 30 Ağustos Zafer Bayramıdır.

B- Dini Bayramlar;

- 1- Ramazan Bayramı: Arife günü saat 13.00'den itibaren 3,5 gündür.
- 2- Kurban Bayramı: Arife günü saat 13.00'den itibaren 4,5 gündür.

C- 1 Ocak günü Yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü tatilidir.

Yukarıda zikredilen günlerde işçiye bir iş karşılığı olmaksızın ücretleri tam olarak ödenir. Şayet bu günlerde tatil yaptırılmayıp çalıştırılan işçilere bu günler için normal yevmiyeleri dahil toplam 3 yevmiye ödenir.

Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde fiilen çalışan işçilere o günlük çalışmaları için toplam 4 yevmiye ödenir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile idari izin ilan edilen günlerde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için işverenin uygun gördüğü bir tarihte bir gün ücretli izin verilir.

MADDE 21- YILLIK ÜCRETİ İZİNLER:

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesi gereğince; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

- a- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 16 gün,
- b- Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 25 gün,
- c- On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 30 gün, ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Ancak yıllık izin süresi bakımından cumartesi günleri iş günü sayılır.

Yıllık ücretli iznin hak edildiği yıl içerisinde kullanılması esastır.

Yukarıda gösterilen izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

Yıllık izin süresini işyerinin bağlı bulunduğu il dışında geçirecek olan işçilere bu durumu belgelemeleri halinde 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

MADDE 22- ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ:

İşçilere aşağıdaki halleri belgelendirmek ve olayın vukuundan itibaren 10 gün içerisinde kullanmak kaydıyla;

- a- İşçinin evlenmesi halinde 5 gün, çocuğunun evlenmesi halinde 3 gün,
- b- İşçinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün, eş veya çocuğunun ölümü halinde 6 gün, kayınpolade veya kayınpederinin ölümü halinde 4 gün,
- c- İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün,
- d- İşçinin evlat edinmesi halinde 5 gün,
- e- Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan işçilere 10 gün, ücretli mazeret izni verilir.
- f- İşçilere işverence mazeretleri uygun görülmesi kaydıyla, yılda 4 güne kadar ücretli mazeret izni verilebilir. Bu izinlerin kullanılması bir defada bir saatten az, bir günden fazla olamaz.

g- İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süregelen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveyninden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir. Birden fazla engelli çocuğu olması halinde bu süre iki katı olarak uygulanır.

Engelli kadrosunda istihdam edilen personellere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve dünya engelliler haftasının ilk gününde ücretli izin verilir.

İşçinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunu geçerli engelli raporu ile belgelendirmesi kaydıyla bu durumdaki işçiye; engelli aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında imkân dahilinde gerekli kolaylık sağlanacak ve işçi mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

h- İşçinin eş, çocuk, ana veya babasının kanser, verem gibi ağır ve acil tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanması halinde, ilgili mevzuatın öngördüğü belgelere (durum bildirir/sağlık kurulu raporu) istinaden refakat edecek işçiye, yılda 10 güne kadar ücretli refakat izni verilir. Bu izin 3 hekimden alınacak rapor ile 20 gün daha uzatılır. Bu süreler 30 günü geçemez.

MADDE 23- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

a- İşyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin talepleri ve mazeretlerinin işverence kabulü halinde yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izin süresi işverence uygun görülmesi halinde aynı şartlarla 120 gün daha uzatılabilir.

b- İşçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin hekim raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre işverenin onayı ile bir katına kadar uzatılabilir.

Kadın işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. İşçinin talebi halinde bu süre 12 ay daha uzatılır.

İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

c) Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin ortadan kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

1

MADDE 24- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ:

a) 4857 sayılı İş Kanunu'nun öngördüğü hükümler uygulanır.

b) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından çalışmasının sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca kadın işçi gece çalıştırılmaz.

c) Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde ilk 6 ay 3 saat sonrasında bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaç bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

d) Gebe veya Emziren Kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik hükümleri uygulanır.

e) Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

MADDE 25- GÖZALTINA ALINMA- TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA:

1-Gözaltına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde kanuni gözaltı süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

2-İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı, gözaltına alındığı ve tutuklu kaldığı sürelerin toplamı, İş Kanunundaki bildirim sürelerini aştığı takdirde iş sözleşmesi münfesi sayılır. Bu sürelerin İş Kanunundaki bildirim süresini aşmaması hallerinde, işçi bu süreler için ücretsiz izinli sayılır.

3- Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c) Beraat kararı verilmesi,

d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biriyle 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

4- Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken doksan gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması halinde münhal kadro bulunması ve ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesi sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a) 6 ay ve daha az ceza alan,

b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeni ile, 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne, Milli güvenliğe, Kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar.

7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, başvuruları halinde eski işlerine alınırlar. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

MADDE 26- BİLDİRİM SÜRELERİ:

Bildirim süreleri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. madde hükümleri uygulanır.

MADDE 27- KIDEM TAZMİNATI:

Kıdem Tazminatı hesabında işçinin 35 günlük ücret tutarı esas alınır. Ancak işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde kıdem tazminatı 40 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

Emekliliği onaylanan işçiye, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1. Maddesinin d bendine göre yol harcırahı verilir.

MADDE 28-HARCIRAH:

Harcırah konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 29- İŞ GÖREMEZLİK HALİ VE HASTALIK YARDIMI:

Hastalık nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan işçilerin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerinin tamamı yılda 4 defayı geçmemek üzere işverence ödenir.

4857 sayılı kanunun 25/1-b(2) bendine göre işçiye hastalık nedeni ile iş akdinin feshi için uygulanacak bildirim önelleri süresi normal önel süresinin iki katıdır.

MADDE 30- ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI:

Ücret, işçilere yaptıkları iş karşılığında işveren tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşçi ücretleri mevzuat gereği Türk Parası ile işçilerin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir.

İşveren yaptığı her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir ücret pusulası verir.

MADDE 31- ÜCRET ZAMMI:

a) Birinci Dönem (01.03.2025-30.06.2025):

2025 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü uygulanacaktır.

b) Diğer Dönem Zamları İkinci Dönem Ücret Zammı: (01.07.2025-31.12.2025)

Üçüncü Dönem Ücret Zammı: (01.01.2026-30.06.2026)

Dördüncü Dönem Ücret Zammı: (01.07.2026-31.12.2026)

01.01.2025 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerine uygulanan ücret zamları ve uygulama dönemlerine göre 2025 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü uygulanacaktır.

İşyerinde ilk defa işe alınan işçilerin günlük yevmiyeleri işe girdikleri dönemdeki taban ücret ve ücret zamlarına göre belirlenir.

Kefalet tabi işler ile tahakkuk ve satın alma birimlerinde büro işçisi olarak fiilen çalışan işçilere herhangi bir ödemeyi etkilemeksizin sözleşme süresi boyunca 450,00-TL (dört yüz elli Türk lirası) / ay brüt kefalet tazminatı ödenir.

MADDE 32- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE:

a) İşçilere, 6772 sayılı Kanun Hükümlerine göre Cumhurbaşkanının tespit ettiği günlerde ilave tediye ödenir.

b) Ayrıca işçilere, toplu iş sözleşmesinin her yılı için yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılır. Bu ikramiyelerin 30 günü mart ayında, 30 günü ise eylül ayında ödenir.

c) İkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm usulü uygulanır ve ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz. Yıl içinde ödenen ikramiyeler, ikramiyelerin ödeme tarihlerinde işçinin çalıştığı süreyle orantılı olarak hesaplanıp ödenir. Ancak işten ayrıldığı tarihte ikramiye ödemesi yapılmayan çalışma süresi varsa, bu çalışmasına tekabül eden ikramiye de kıstelyevm usulü ile ödenir.

2025 yılında ikramiye ödemesi 01.03.2025-30.06.2025 tarihleri için mart ayında 20 gün 01.07.2025-31.12.2025 dönemi için eylül ayında 30 gün olarak ödenecektir. 2026 yılı için "b" fıkrasına göre işlem tesis edilecektir.

Uzun süreli sağlık raporu alan işçiye; bildirim süresi artı altı haftalık döneme kadar ki sürelerde ikramiye ve tediye ödenecek, aşan süreler ikramiye ve tediye ödemesinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

MADDE 33- YEMEK YARDIMI:

İşçilere; işyerinde fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün ücretsiz yemek verilir.

Ancak, Ramazan ayında oruç tutanlara, sağlık kurulu raporu ile perhizli olduğunu belgeleyenlere ve yemek çıkarılması veya verilmesi mümkün olmayan işyerlerinde çalışan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci döneminde net 200,00 TL/Öğün; yemek yardımı ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Günlük çalışma süresi ara dinlenme dahil 12 saat olan işçilere, iki öğün yemek bedeli ödenir. Ancak bir öğün yemek yiyen işçiye sadece ikinci öğün yemek parası ödenir. İşverenin her iki öğünde de aynı olarak yemek vermesi halinde nakdi ödeme ayrıca yapılmaz.

MADDE 34- SOSYAL YARDIM:

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere, toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde her ay brüt 3.500,00 TL/Ay birleştirilmiş sosyal yardım ödenir.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

MADDE 35- VASİTA YARDIMI:

İşçilerin, işyerlerine gelip gitmelerini temin için işverence servis sağlanır. Servis güzergahı, işyeri sendika temsilcilerinin de görüşü alınarak işverence tespit edilir.

İşyerinde servis uygulaması olmayan yahut servisten yararlanamayan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için tek vesait kullananlara işverence iki adet, ilçelerden (merkez ilçeler hariç) işyerine ulaşımında çift vesait kullananlara dört adet; işe geliş-gidişten sadece birinde servisten yararlanan işçilere ise bir adet şehir içi belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak (ücret) ödenir.

MADDE 36- GİYİM YARDIMI:

İşçilere, toplu iş sözleşmesinin birinci döneminde her ay brüt 180,00 TL/Ay Giyim Yardımı ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Ancak, iş icap ve zaruretları ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince verilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi (Yazlık-Kışlık) ayrıca verilmeye devam edilir.

MADDE 37-İŞ PRİMİ

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilerden, aşağıdaki işleri fiilen yapanlara müktesep hak olmamak ve diğer ödemeleri etkilememek kaydıyla aşağıdaki tespit edilen miktarlarda iş primi ödenir. Bu ödemeler (İşçinin yıllık izin, ücretsiz izin, Ücretli diğer izinler, raporlu olduğu günler ile çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin düşülmesi suretiyle kalan gün sayısı üzerinden) hesaplanır.

I. GRUP: Müdür, Mühendis, Bilgisayar Elemanı, Odyometrist, Tekniker, Biyomedikal Teknikeri, Teknisyen, Hemşire, Muhasebeci, Güvenlik Amiri/Şef, İmam ve Aşçılara günlük brüt çıplak ücretinin %11'i,

II. GRUP: Temizlik Şefi, Güvenlik Görevlisi, Büro İşçisi, Hasta Bakıcısı, Veri Giriş Personeli, Hasta Kayıt Kabul, Teknik Bakım Elemanı, Kaloriferci, Sekreter, Gassal ve Şoförlere günlük brüt çıplak ücretinin %7'si,

III. GRUP: Diğer işçilere ise günlük çıplak ücretinin %6'ı, oranında iş primi ödenir.

İlk defa işe alınan işçiler ile yukarıdaki gruplarda yer almayan unvanlarda çalışan işçilerin sahip oldukları ehliyet ve liyakatları dikkate alınarak ait oldukları gruplara işveren tarafından yerleştirilir.

MADDE 38- EK ÖDEME :

İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla, yılda bir defa toplu iş sözleşmesinin birinci yılının Mayıs ayında brüt 6.807,90 TL Ek ödeme yapılacaktır.

Ek ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının Mayıs ayında ve bir kez ödenmek kaydıyla ödendiği döneme kadar ki ücret zamları oranında arttırılarak ödenecektir. Ek ödemenin ödendiği tarihten sonraki ücret zamları yeni dönem ek ödeme miktarına yansıtılacaktır.

Bu ödeme yıl içinde çalışılan süre ile orantılı olarak ödenir.

MADDE 39- HİZMET ZAMMI:

Taraf sendika üyesi işçilere çalıştıkları Kamu Kurum ve Kuruluşunda geçirdikleri her tam hizmet yılı için hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresince brüt 15 TL/Ay hizmet zammı verilir.

696 sayılı KHK ile sürekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl başlangıcı sürekli işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir.

MADDE 40- EK PRİM:

Gazi, terör mağduru ve şehit yakınlarına günlük çıplak ücretinin %10'u (Yüzde on) tutarında Ek Prim ödenecektir.

MADDE 41- GECE ZAMMI:

Akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süre, gece dönemidir. 20.00-06.00 saatleri arasında çalışılan süre kadar gece zammı ödenir. Gece döneminde çalışan işçilerin, çalıştıkları sürelerle ait ücretleri %15 (Yüzde On Beş) zamlı olarak ödenir.

Ayrıca, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışmasının tamamı gece çalışması sayılır.

MADDE 42- İCAPÇILIK:

İcapçı (işe gelmeksizin göreve hazır halde ikametinde geçirdiği süre) olarak görevlendirilmiş olanlara (teknik bilişim uzmanları dahil), icapçı kaldıkları her gün için 2 saatlik fazla çalışmaya tekabül eden ücreti ödenir. İcapçılık esnasında göreve çağrılanlara ayrıca sözleşmenin 18. maddesinin (b) fıkrasına göre fazla çalışma ücreti ödenir. İcapçı olarak göreve çağrılanlara imkânlar ölçüsünde vasıta temin edilir.

MADDE 43- EVLENME YARDIMI:

İşçilere, sözleşmenin birinci döneminde evlenmeleri halinde brüt 1.705,47 TL, evlenme yardımı ödenir.

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Evlenen işçilerin her ikisinin de aynı işyerinde çalışmaları halinde bu yardım her ikisine de ödenir.

MADDE 44- DOĞUM YARDIMI:

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulanır.

Eşi doğum yapan işçiye veya işçinin kendisine, çocuğun ölü doğması halinde işbu toplu iş sözleşmesinin Ölüm Yardımı maddesinde çocuk ölümü için belirlenen miktar işverence ödenir.

MADDE 45- ÖLÜM YARDIMI:

1) İşçinin; kendisinin ölümü halinde kanuni varislerine iki aylık brüt çıplak ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır.

2) İşçinin; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde mirasçılara toplam 3) (üç) aylık brüt çıplak ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır.

3) İşçinin; eşinin, çocuğunun, ana veya babasının herhangi birinin ölümü halinde işçiye 15 Günlük brüt çıplak ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır.

MADDE 46- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 47- DİSİPLİN KURULU VE HÜKÜMLERİ:

1- İşyerinde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar vermek üzere, ikisi işveren, ikisi sendika tarafından belirlenen 4 üyeden oluşan bir disiplin kurulu kurulur. Taraflar asil üye sayısı kadar yedek üye belirlerler. İşveren tarafından tayin edilen üyelere biri Kurulun başkanıdır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının oyu iki oy sayılır.

2-Taraflar bu kurula seçecekleri asil ve yedek temsilcilerini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 ay içinde birbirlerine yazılı olarak bildirirler, değişiklik halinde de aynı şekilde hareket edilir. Üyeligi sona eren üyenin yerine yenisi 1 ay içinde bildirilir.

3-Disiplin Kurulu kararı olmadıkça işçiye disiplin ceza cetvelinde belirtilen cezalardan ihtar cezası hariç diğerleri verilemez.

4-Disiplin hükümlerine uymayan işçi, işveren veya işveren vekili tarafından işlenen fiilin niteliği veya delilleriyle birlikte disiplin kuruluna sevk edilir. Kurul, başkanın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Her üye kendisine yapılan çağrıya uymak zorundadır. Mazereti dolayısıyla toplantıya katılmayan asil üye yerine yedek üye çağrılır. Sendikanın süresi içinde disiplin kurulu üyesini seçerek işyerine bildirmediği haller dahil her ne sebeple olursa olsun sendika disiplin kurulu üyelerinin, yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmamaları veya toplantıya katılacak üyenin belli olmaması hallerinde de kurul başkan ve diğer üyeleri ile toplanarak karar verir.

5-Disipline konu olayın disiplin kuruluna intikalinden sonra kurul 15 gün içinde toplanır. Kurul, ilgili işçinin yazılı savunmasını alır, gerek görürse işçiyi dinler. 6 işgünü içinde savunmasını yapmayan işçi, bu hakından vazgeçmiş sayılır. Kurul, ilk toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde karar verir. Bu süre gerektiğinde 15 gün daha uzatılabilir. Kurul, işçiyi suçlu bulduğu takdirde suçun niteliği ve işleniş biçimi göz önüne alınarak ekli ceza cetveline göre kararını verir. Kurul kararı işveren veya işveren vekili tarafından işçiye bildirilir. İş sözleşmesinin feshini gerektiren hallerde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 26.madde hükümleri saklıdır.

6- Sözleşme eki ceza cetvelindeki fiillere uyan ihtar cezasını, işveren veya işveren vekili gerekçe göstererek re'sen verebilir. Ücret kesme cezası, her ay için 2 günlük ücretten fazla olmamak üzere işçinin ücretinden kesilerek T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili hesabına yatırılır.

MADDE 48- UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KURULU:

Toplu iş sözleşmesinin uygulanması ile hükümlerinin yorumu konusunda çıkacak uyuşmazlıkların ilk kademe olarak işyerindeki işveren vekilleri ile sendika temsilcileri arasında çözümü esastır. Bu şekilde çözümü mümkün olmayan uyuşmazlıklar, T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu'nda incelenir.

Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu, 3 işveren temsilcisi ile 3 sendika temsilcisinden oluşur. Ayrıca, 3'er adet yedek temsilci de seçilir. Asil temsilcilerin katılmadığı durumlarda yerine yedek temsilcilerden

katılım sağlanır. Kurula işveren temsilcilerinden biri başkanlık eder. Taraflar kurula girecek üyelerini toplu iş sözleşmesinin imzasından itibaren 1 ay içinde karşı tarafa bildirirler.

Kurul ihtiyaç duyulması halinde toplanır. Toplantı için çağrı yapılır. Kurul, daveti müteakip 3 işgünü içinde toplanarak uyuşmazlık konusunun gerçek olup olmadığını, gerçek ise giderilmesi çarelerini araştırır ve 15 gün içinde karara bağlar. Toplantı sonunda anlaşmaya varılmış ise anlaşma tutanağı sözleşme hükmü olarak uygulanır. Anlaşmaya varılmamış ise, tarafların yasal yollara başvurma hakları saklıdır. Taraflar kurul kararlarına uymak zorundadırlar.

MADDE 49- GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SERTİFİKA YENİLEME ÜCRETİ, SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

a) İş bu sözleşme kapsamında güvenlik görevlisi olarak çalışan sendika üyesi işçilerin belirli dönemlerde yenilemek zorunda oldukları sertifikalarının ücretleri işveren tarafından karşılanır. Eğitim süreleri ücretli izinli sayılır.

b) Herhangi bir zaruri sebep nedeniyle zamanında kimlik kartını yenileyemeyen işçiler, bir dahaki dönem kimlik kartı yenileme sürecine kadar yasal mevzuat çerçevesinde başka bir işte çalıştırılabilirler veya bu işçiye 180 güne kadar ücretsiz izin verilir. Aynı süre kurum bünyesinde sürücü olarak çalışan işçilerin ehliyet kaybı durumlarında da uygulanır. İşveren tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.

MADDE 50- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2025 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.12.2026 tarihinde sona erer.

GEÇİCİ MADDE 1:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumun bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE 2:

(1) İşbu sözleşmede; aşağıda yazılı şartların olması halinde sözleşme yürürlük başlangıç tarihinden itibaren uygulanır.

a) 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolündeki maddeler, bu sözleşmede olmaması halinde sözleşmeye yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ek protokol imzalanacaktır.

b) 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolündeki maddeler, bu sözleşmede bulunan maddelerden miktar ve oran olarak yüksek olması halinde, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolündeki miktar ve oranlara ek protokol imzalanacaktır.

İşbu toplu iş sözleşmesi 50 Asıl, 2 Geçici Madde ile Ek-1 Ceza Cetvelinden ibaret olup taraflarca 22/04/2025 tarihinde imzalanmıştır.

EK - 1 CEZA CETVELİ

CEZAYI GEREKTİREN HALLER	CEZALAR (TEKERRÜR SAYISINA GÖRE)				
	1	2	3	4	5
1- 30 gün içinde izinsiz ve mazeretsiz bir gün işe gelmemek	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
2- İzinsiz ve mazeretsiz ardı ardına iki gün veya 1 ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü işe gelmemek	3G.	İHRAÇ			
3- İşe geç gelmek veya iş saati bitmeden izinsiz gitmek	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ

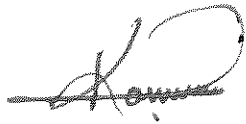
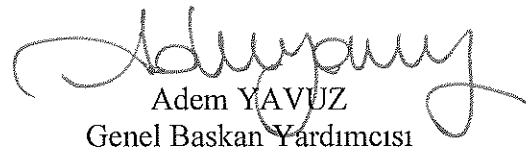
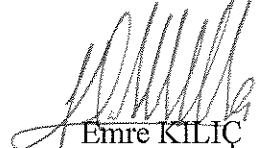
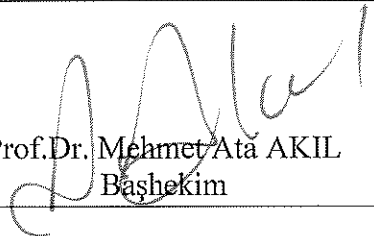
4-Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstermek	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
5- İşyerine sarhoş gelmek, işyerinde veya iş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak	İHRAÇ				
6- İş saatinde yapması gereken işi yapmayarak özel işlerle meşgul olmak	2G.	3G.	İHRAÇ		
7- İşyerine ait malzeme, vasıta, alet veya şahısları özel işlerinde kullanmak	3G.	İHRAÇ			
8- İş saatinde özel ziyaretlerde bulunmak veya izin almadan ziyaretçi kabul etmek	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
9- İş saatinde etrafını rahatsız edecek şekilde bağırarak konuşmak veya şarkı söylemek	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
10- İş saatinde uyumak	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
11- İşyerinde veya iş esnasında amirlerine hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek ve iş esnasında amirlerine fiziksel saldırıda bulunmak	İHRAÇ				
12- Amirlerine, İş arkadaşlarına, Hasta ve hasta yakınlarına kaba muamelede bulunmak	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
13- Amirleri tarafından verilen işleri yapmamak	2G.	3G.	İHRAÇ		
14- Amirleri tarafından işçi sağlığını ve iş emniyetini ihlal etmemek kaydıyla verilen görevle ilgili emir ve işleri yapmamaya arkadaşlarını kışkırtma ve yaptırmama	3G.	İHRAÇ			
15- Kendisine verilen işi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek	2G.	3G.	İHRAÇ		
16- Gizli tutulması gereken göreve müteallik sırları ifşa etmek	İHRAÇ				
17- İşyerinde kavga çıkarmak veya kavga çıkmasına sebebiyet vermek	2G.	3G.	İHRAÇ		
18- İş esnasında siyasi propaganda yapmak	3G.	İHRAÇ			
19- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs etmek	İHRAÇ				
20- İşyerine ait alet, malzeme veya vasıtaların bakım ve temizliğini ihmal etmek malzemeyi ve kırtasiyeyi hor kullanmak	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
21- Kendisine teslim edilen malzeme ve vasıtayı iyi korumayarak kaybına, bozulmasına sebebiyet vermek (Hasarın 30 (otuz) gündelik tutarını aşmaması halinde)	2G.				
a) İhmal halinde	3G.	3G.			
b) Ağır ihmalinde	İHRAÇ	İHRAÇ	İHRAÇ		
c) Kastı halinde					
22-İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği yüzünden bir yangına sebebiyet vermek	İHRAÇ				
23- İşyerini, kısmen veya tamamen durdurma amacı ile sabotaja teşvik etmek veya sabotaj yapmak	İHRAÇ				

24- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
25- Vasıta kullananlar için trafik kuralına Riayetsizlik	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
26- İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak	İHRAÇ				
27- İşin yapılmasında amirlerine veya kendisi ile birlikte çalışanlara işi aksatacak şekilde zorluk göstermek	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
28- İşyerinde işlediği suçtan dolayı 7 günden az hapse mahkum olmak	3G.	İHRAÇ			
29- İşyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek	İHRAÇ				
30- İş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından birine müteallik vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde haiz olduğunu ileri sürmek veyahut hakikate uygun olmayan bilgi vermek ve beyanda bulunmak sureti ile işçinin işvereni veya işveren vekilini yanıltması	İHRAÇ				
31- Zaruret olmadıkça iş münasebetlerinde merci tecavüzünde bulunmak	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
32- İşçinin yapmakla mükellef bulunduğu ödevleri işin ifası sırasında amiri tarafından yapması lüzumu ikaz ve ihtar edilmesine rağmen yapmamakta direnmek	3G.	İHRAÇ			
33-Resmî belgeler üzerinde tahrifat yapmak, sahte belge düzenlemek	İHRAÇ				
34- İşe gelmeyen işçinin yerine imza atmak, kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi göstermek	3G.	İHRAÇ			
35- İşgünü bittikten sonra, izinsiz olarak işyerine girmek	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
36- 30 gün içinde 3 defadan fazla 10 dakikayı aşan yarım saate kadar olan gecikmeler	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
37- Rüşvet almak, rüşvet vermek veya bunlara teşebbüs etmek	İHRAÇ				
38- Amirleri, çalışma arkadaşları ve maiyeti hakkında yalan veya yanlış şaibeler çıkararak ihbar ve şikayetlerde bulunmak	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ	
39- Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun olmayan fiillerde bulunmak	3G.	İHRAÇ			
40- Sağlık Raporu (İş göremezlik belgesi) alındığı halde işyerine bir işgünü içerisinde bilgi vermemek, ibraz etmemek.	İHTAR	1G.	2G.	3G.	

41- Görev yerinin özelliğine ve görevin çeşidine göre nöbet yerinde sabit veya sorumluluk bölgesi içinde devriye görevini yerine getirmemek, güvenlik zafiyetine neden olmak.	İHTAR	1G.	2G.	3G.	İHRAÇ
- Ayrıca ceza cetveli ve İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde disiplin kurulu, fiilin niteliğine göre cetveldeki müeyyidelerden birine kıyasen değerlendirme yapar ve buna göre karar alır. - G: Gündelik (yevmiye) kesimini ifade eder.					

7.1.9

16

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YETKİLİLERİ	ÖZ SAĞLIK İŞ YETKİLİLERİ
 Prof.Dr. Kamuran ERONAT Rektör	 Devlet SERT Genel Başkan
 Prof.Dr. Velat ŞEN Rektör Yardımcısı	 Adem YAVUZ Genel Başkan Yardımcısı
 Doç.Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN Genel Sekreter	 Emre KILIÇ Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı
 Prof.Dr. Mehmet Ata AKIL Başhekim	 Sedat UĞURLU Şube Başkanı
Mehmet Sıddık TEKSİN Genel Sekreter Yardımcısı	
Tayfur SELVİTOPU Döner Sermaye İşletme Müdürü V.	
Selahattin ÇELİK Hastane Müdürü	
Kasım YILMAZ Hastane Müdür Yardımcısı	